

1014404-61.2022.8.26.0004
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Seguro
Magistrado: Raphael Garcia Pinto
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Regional IV - Lapa
Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... do contrato, extrai-se que em caso de furto, o valor devido é o valor protegido disposto em contrato. Não há que se falar, portanto, em descontos em relação a esse montante no que diz respeito a cotas e parcelas do rateio, haja vista que o sinistro importa no pagamento integral do valor protegido.

Portanto, o pedido autoral em relação ao valor devido pela requerida a título de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
Foro Regional IV - Lapa
4ª Vara Cível
Rua Clemente Álvares, 100, São Paulo - SP - cep 05074-050
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1014404-61.2022.8.26.0004 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1014404-61.2022.8.26.0004
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Seguro
Requerente:
Trans Up Transportadora e Logística Eireli e outro
Requerido:
Associação de Proteção e Benefício Ao Proprietário de Veículos Lions Proteção Veicular
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raphael Garcia Pinto

Vistos.

Trata-se de ação ordinária de cobrança c/c reparação moral e material ajuizada por TRANSUP TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA EIRELI e JOÃO AUGUSTO BONASSA RUIZ em face de LIONS PROTEÇÃO VEICULAR.

Relatou a requerente (Inicial de fls. 01/16) ter celebrado contrato (fls. 35/80) de proteção veicular com cobertura para sinistros com a ré, que se auto-intitulava "Associação de Proteção e Benefício ao Proprietário de Veículos". Afirma que o veículo segurado foi furtado, e que a requerida não realizou a indenização prevista em contrato em caso de sinistro.

Com isso, requer a indenização conforme segurado, a devolução das mensalidades pagas e a descaracterização da requerida como "associação", sem prejuízo de indenização por dano moral.

Com a inicial, junto documentos (fls. 17/108).

Citada, a ré ofereceu contestação (fls. 115/137). Preliminarmente, impugna o foro no qual a presente ação foi ajuizada, além de afirmar que a legislação consumerista não é aplicável. Afirma que a natureza jurídica de sua atividade não constitui regime de seguro, alegando ser um grupo fechado de ajuda mútua. Afirma que não realizou o pagamento da indenização em face do alto número de sinistros ocorridos em 2021, o que comprometeu a caixa da associação. Afirma que o valor a ser considerado para o pagamento é o montante de R\$ 41.871,98.

Por fim, impugna o pedido de restituição das mensalidades pagas, além de impugnar a existência de danos morais indenizáveis.

Com a contestação, junto documentos (fls. 138/171).

Réplica (fls. 175/181).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do Art. 355, I do CPC, ao passo que os documentos acostados no processo revelaram-se suficientes para a formação de convicção deste Juízo, não havendo necessidade de dilação probatória. Não obstante, atento que diante de vínculo contratual, bastando que se analise os argumentos apresentados em consonância com a minuta pactuada.

Esclareço ao autor que a contestação não é intempestiva, pois o AR foi disponibilizado aos autos em 29/10. O primeiro dia do prazo, pois, foi 31/10. Contando-se em dias úteis, o termo final deu-se em 23/11, dia do oferecimento da contestação. Ao que parece da réplica, o autor erra contagem de prazo, pois não considerou que no dia 14/11 também havia suspensão, pois não houve expediente forense em razão da emenda do feriado da proclamação da república. Portanto, tempestiva a defesa.

Preliminarmente, cabe análise acerca da arguição de incompetência do juízo. No contrato celebrado entre as partes (fls. 35/80), a Cláusula 10ª elegeu o foro da Comarca de Belo Horizonte em caso de litígio. A princípio, restou acertado que o foro competente para julgar a ação era o foro previsto em contrato.

Entretanto, a discussão acerca da competência do juízo passa antes pela análise acerca da existência ou não da relação de consumo entre as partes. Isso se dá, pois, em se tratando de relação de consumo, o Art. 101, I do CDC afirma que a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor em ações de responsabilidade civil.

Logo, cabe análise acerca da natureza da relação entre as partes. Em que pese as alegações da requerida acerca de sua constituição como associação, é certo que o exercício de sua atividade perante os clientes, embora sem fins lucrativos, evidencia relação de consumo, vez que oferece serviços semelhantes aos ofertados pelas seguradoras. O fato de ser responsável pelos "associados" em casos de sinistros envolvendo os veículos segurados evidencia inequívoca relação de consumo. A requerida busca, portanto, camuflar a real natureza de seus serviços alegando ser associação sem fins lucrativos, a fim de evitar a responsabilidade prevista na legislação consumerista. Com isso, é seguro afirmar que a requerida enquadra-se como fornecedora, nos termos do Art. 3º do CDC, sendo certo que a aplicação do CDC ao presente caso é medida de rigor.

Nesse sentido, entente a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DISFARÇADO DE TERMO DE ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR – INCÊNDIO – RISCO

COBERTO I - ASSOCIAÇÃO QUE ATUA COMO SEGURADORA, MAS CAMUFLADA DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, QUE RESPONDE PERANTE SEUS "ASSOCIADOS" QUE SÃO, EM VERDADE, SEUS CONSUMIDORES; II - ASSUMINDO O RISCO DE INDENIZAR EM EVENTUAL SINISTRO, CONTUDO, HOUVE A RECUSA INDEVIDA ALEGANDO PREJUÍZO NÃO INDENIZÁVEL. TODAVIA, HÁ EXPRESSA MENÇÃO À COBERTURA DE INCÊNDIO, DE MODO QUE, A INDENIZAÇÃO É DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1045180-73.2020.8.26.0114; RELATOR (A): MARIA LÚCIA PIZZOTTI; ÓRGÃO JULGADOR: 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO DE CAMPINAS - 2ª VARA CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 30/06/2021; DATA DE REGISTRO: 30/06/2021)

Resta claro, por fim, que a requerida não se constitui como um grupo fechado de ajuda mútua, e sim como uma empresa que fornece serviços de seguro mediante pagamentos mensais de seus clientes. Não obstante, observa-se que o contrato celebrado entre as partes assemelha-se a um contrato de seguro, havendo que se falar, portanto, em prestação de serviços por parte da requerida.

Com isso, constatada a relação de consumo entre as partes, afasto a arguição da requerida de incompetência do juízo, em face do que dispõe o Art. 101, I do CDC, bem como afasto a arguição acerca da não aplicação do CDC na relação entre as partes.

Ausentes demais questões preliminares, passo a julgar o mérito.

Constatada a classificação da requerida como fornecedora, sob a égide da legislação consumerista, há que se falar em direito da autora de ser indenizada nos termos do contrato celebrado com a ré, vez que restou incontroverso o ocorrência do sinistro do veículo, bem como o não pagamento da indenização prevista em contrato por parte da ré. Logo, de acordo com o acordado no Termo de Adesão, é responsabilidade da requerida indenizar a autora no valor acordado.

Conforme se extrai dos autos, foi firmado contrato de proteção veicular entre as partes. No contrato, restou estabelecido que a proteção veicular previa a indenização no valor integral do veículo (Cláusula II.7), valor este a ser pago de acordo com a tabela FIPE do veículo na data de assinatura do Termo de Adesão, a ser pago em parcela única (Cláusula VI.8) em prazo de 45 dias de investigação, além de 90 dias para o pagamento, conforme determina a cláusula VI.15 do Contrato.

Cabe análise, portanto, acerca do valor devido a título de indenização. A requerida afirmou dever R\$ 42.747,30, valor este impugnado pela autora. Conforme se extrai do contrato anexado nos autos, o valor protegido em relação ao veículo é de R\$ 47.693,00. Logo, em análise do contrato, extrai-se que em caso de furto, o valor devido é o valor protegido disposto em contrato. Não há que se falar, portanto, em descontos em relação a esse montante no que diz respeito a cotas e parcelas do rateio, haja vista que o sinistro importa no pagamento integral do valor protegido.

Portanto, o pedido autoral em relação ao valor devido pela requerida a título de indenização é devido. Entretanto, a autora alega que o contrato estipula que o valor devido pelo veículo se dá a partir do valor do automóvel fixado na tabela FIPE da data de adesão do contrato, conforme dispõe a Cláusula II.7 (fls. 39). Entretanto, é certo que o valor contratado para proteção é de R\$ 47.693,00. Logo, o valor devido pela requerida é de R\$ 47.693,00.

Adiante, a requerida afirma não ter realizado o pagamento integral previsto em contrato em razão do aumento no número de ocorrências durante 2021, fato este que comprometeu o caixa da empresa, alegando caso fortuito e força maior.

Entretanto, é certo que no caso em tela, não há que se falar em caso fortuito e força maior, haja vista que o aumento no número de ocorrências é fenômeno que faz parte do risco da atividade exercida pela requerida. Em se tratando de serviços de proteção veicular, é certo que o aumento no número de ocorrências não se aproxima

das hipóteses que ensejam caso fortuito ou força maior. O alegado desequilíbrio no caixa da requerida se deu exclusivamente em razão das condutas adotadas pela ré, vez que a ré não comprovou situação que demonstrasse a incidência de caso fortuito e força maior.

Em seguida, cabe análise acerca da cobrança das mensalidades pagas pelos autores após o sinistro, especificamente de novembro de 2021 até abril de 2022, que somam o montante de R\$ 1.524,72. Razão assiste ao autor ao afirmar que a Cláusula VII.12 do Contrato determina que o pagamento das mensalidades paga a proteção do próximo mês. Dessa forma, este Juízo não entende ser devida a cobrança de mensalidades após o sinistro. Ora, por quais razões a autora deveria continuar pagando pela proteção de um bem que fora furtado?

Dessa forma, procedente o pedido autoral acerca da devolução das mensalidades pagas pela autora após o sinistro, no valor de R\$ 1.524,72.

Por fim, analiso o pedido autoral acerca do dano moral. Em que pese o descumprimento contratual perpetrado pela requerida, haja vista que além de não ter realizado o pagamento indenizatório previsto em contrato cobrou ainda as mensalidades do serviço após o sinistro do veículo, é certo que o mero descumprimento contratual não enseja reparação civil. Isso, pois, o instituto do dano moral visa reparar eventuais danos causados à esfera personalíssima da vítima, ou seja, busca oferecer uma compensação em face de evento danoso que tenha atingido a esfera pessoal do indivíduo.

No caso em tela, entretanto, entendo que o dano moral não foi caracterizado, haja vista que a requerente não provou que o descumprimento contratual abalou sua honra, seu nome, sua imagem e sua dignidade.

O dano moral deve ser visto como uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e desequilíbrio em seu bem estar e em sua integralidade psíquica.

Dessa forma, é certo que o observado a partir dos fatos narrados caracteriza um mero dissabor, ao qual estamos sujeitos a sofrer cotidianamente, que por sua vez não enseja indenização por danos morais. Logo, improcedente o pedido autoral no que tange aos danos morais.

Nesse mesmo sentido, entende a jurisprudência pátria:

SEGURO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. DECLARADA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SEGURO NÃO PAGO À FINANCEIRA POR OCASIÃO DO SINISTRO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR ANTE O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 4007175-80.2013.8.26.0564; RELATOR (A): ALFREDO ATTÍE; ÓRGÃO JULGADOR: 12ª CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PRIVADO; FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 9ª VARA CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 08/05/2015; DATA DE REGISTRO: 10/05/2015)

SEGURO DE VEÍCULO (...). DANO MORAL SEGURO NEGATIVA DE PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA REPARAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. TJSP. AP. 0182106-72.2010.8.26.0100. REL. DES. SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA. 18ª CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PRIVADO. J. 09/03/2015 SEGURO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E PATRIMONIAL. CLÁUSULA LIMITATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. NULIDADE DO DISPOSITIVO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1001685-08.2014.8.26.0625.

REL. DES. JAIRO OLIVEIRA JUNIOR. 12ª CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PRIVADO. J.
27/02/2015

Destarte, analisados todos os pedidos e os fundamentos necessários ao julgamento, de forma que eventuais embargos de declaração com pretensão de reforma ou alteração do julgamento poderão ser tidos como protelatórios e receber a pena correlata prevista em lei, procede em parte a pretensão autoral.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, I do CPC, para condenar a requerida a pagar o valor de R\$ 47.693 a título de indenização, atualizado monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da data do sinistro ocorrido, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além de condenar a ré a restituir R\$ 1.524,72 à parte autora, com correção pela tabela prática de cada desembolso e juros legais da citação.

Em razão da sucumbência prevalente da ré, considerando que o dano moral pretendido e afastado não atinge nem 5% do valor da causa e da pretensão econômica exposta, condeno a requerida a restituir as custas e despesas processuais, corrigidas monetariamente a partir da tabela prática do Tribunal desde cada desembolso, além de condenar a requerida a pagar honorários advocatícios ao patrono da parte autora em 10% do valor da condenação atualizada.

P.R.I. São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA